

1501239-90.2020.8.26.0348

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... e em juízo como um dos autores do roubo (mídia de fl. 165).

No mesmo sentido as declarações da ofendida Maria Eliane, que tanto em solo policial como sob o contraditório, reconheceu o réu Carlos como o autor do roubo ocorrido em 17 de janeiro de 2020, por volta das 20h59min (mídia de fl. 165).

Os policiais militares historiaram que, durante patrulhamento ostensivo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501239-90.2020.8.26.0348 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501239-90.2020.8.26.0348

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falso testemunho ou falsa perícia

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

DOUGLAS HENRIQUE LINO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dry(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

DOUGLAS HENRIQUE LINO DA SILVA foi denunciado por incursão no parágrafo 1º do art. 342 do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 03 de março de 2020, por volta das 14h20min, no Fórum de Mauá, situado na Avenida João Ramalho, 111, Vila Noêmia, nesta cidade e comarca de Mauá, o acusado fez afirmação falsa, negou e calou a verdade como testemunha no processo criminal nº 0000005-56.2020.8.26.0540, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Mauá, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl. 186) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, procedeu-se ao interrogatório do réu.

Em memoriais escritos, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação nos termos da denúncia, enquanto a Defesa alega, em preliminar, o impedimento deste Juízo. No mérito, requer a absolvição ou, ao menos, a aplicação da pena no patamar mínimo, a fixação de regime penitenciário inicial aberto, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Malgrado o esforço argumentativo do douto Defensor Público, a preliminar levantada não se sustenta. A questão atinente ao impedimento e suspeição do Juízo já foi devidamente afastada às fls. 120-1 e 177-8.

No mérito, procede a acusação.

Extrai-se da denúncia que no dia 03 de março de 2020, o acusado, na condição de testemunha, nos autos processuais nº 00000005-56.2020.8.26.0540, em seu depoimento judicial disse que (sic) "na data do roubo (17 de janeiro de 2020), saiu do serviço às 14h30 com Carlos Gabriel, foram até a pracinha do Maringá, beberam e às 18 horas foram para o campo e ficaram por lá até 21 horas bebendo e fumando. Afirmou, ainda, que chegaram dois indivíduos de moto, depois chegou a polícia atrás, estavam em seis pessoas e todos correram, cada um para um lado, e a testemunha correu com Carlos. Afirmou, falsamente, que ficou o tempo inteiro com Carlos (2min13s a 2min43s da gravação audiovisual), ficou o dia todo com ele e pode dizer que ele não praticou o crime de roubo (2min55s 3min09)" (fl. 125).

A materialidade restou demonstrada pelas cópias das principais peças dos autos nº 00000005-56.2020.8.26.0540 (fls. 128-61), mídias de fl. 165, além da prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Interrogado em solo policial, o réu ratificou o testemunho dado em Juízo, em favor de Carlos (fl.68). Sob o contraditório, negou a acusação e manteve suas declarações anteriormente prestadas (mídia digital).

Sua versão não merece prosperar.

A vítima Micaele, nos autos da ação penal nº 00000005-56.2020.8.26.0540, disse que estava caminhando, momento em que foi abordada por dois indivíduos, em uma motocicleta vermelha, e o piloto, exibindo o que parecia ser uma arma de fogo, determinou que entregasse o celular. Reconheceu o Carlos na fase administrativa e em juízo como um dos autores do roubo (mídia de fl. 165).

No mesmo sentido as declarações da ofendida Maria Eliane, que tanto em solo policial como sob o contraditório, reconheceu o réu Carlos como o autor do roubo ocorrido em 17 de janeiro de 2020, por volta das 20h59min (mídia de fl. 165).

Os policiais militares historiaram que, durante patrulhamento ostensivo, foram acionados via COPOM, com a informação de que dois indivíduos, em uma moto, tinham praticado roubos nas imediações do bairro Jd. Itapark. Após iniciarem diligências na região, viram dois indivíduos descendo de uma motocicleta vermelha estacionada. Ao perceberem a presença da guarnição, o acusado Reginaldo saiu correndo e pulou o muro enquanto o corréu Carlos saiu andando de forma rápida pela rua. Durante a fuga, Reginaldo dispensou a mochila roubada e um simulacro de arma de fogo e em sua cueca foram encontrados dois celulares, um deles da ofendida Micaele. Os bens apreendidos estavam com Reginaldo. Os réus confessaram informalmente que estavam praticando roubos. Estavam em duas equipes. Ressaltaram que não perderam os

acusados de vista. As vítimas reconheceram os réus (mídia de fl. 165).

Acrescenta-se que Carlos, réu nos autos nº 0000005-56.2020.8.26.0540, em audiência daquele feito, declarou que ficou no campo (de futebol) das 18h30min até 20h, com o colega Douglas fumando "um baseado", quando chegou o corréu Reginaldo de moto, com outro indivíduo, seguido da viatura policial. Neste momento, levantou e saiu andando com Douglas. Não sabe para onde foi o indivíduo que estava com Reginaldo. No local tinham quatorze pessoas, aproximadamente. Acredita que pode ter sido preso pelos policiais porque estava com uma bolsa e saiu andando mais rápido. Informou que havia outras pessoas com bolsa também (mídia digital dos autos originais).

A contrariedade entre o testemunho do réu Douglas e os depoimentos das demais testemunhas ouvidas naquele feito (vítimas e policiais militares) evidencia que ele tinha o intento de isentar seu colega Carlos de responsabilidade.

Não fosse suficiente, a própria versão de Douglas é contraditória com as declarações de seu amigo Carlos, notadamente quanto a quantidade de pessoas que estavam presentes no local, bem como em relação ao fato de terem corrido no momento da abordagem policial.

Como bem analisado pela representante do Ministério Público, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da apelação do feito principal, manifestou-se sobre o relato de Douglas no seguinte sentido:

"Nota-se que o relato não passa de uma tentativa de livrar o amigo de responsabilização criminal, sendo que a versão sequer coincide com a narrativa do réu, que afirmou que não correu ante a aproximação policial e que no local tinham catorze pessoas. Assim, a versão mostra-se carente de credibilidade e resta isolada dos autos" (TJ/SP, Apelação Criminal nº 0000005-56.2020.8.26.0540, Rel. Des. FREITAS FILHO).

Nesses termos, considerando que Douglas buscou alterar a verdade com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, na condição de testemunha, configurado o crime de falso testemunho majorado.

Insta salientar que é irrelevante, para a configuração do delito, saber se o falso testemunho foi capaz de influenciar na prova do processo original, já que se trata de crime formal, que se consuma no momento em que o réu faz a afirmação falsa. Nessa linha o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

1-) Apelação criminal. Falso testemunho. Parcial provimento do recurso defensivo para aplicar a pena cominada ao tipo penal vigente à época dos fatos, redimensionando-se o "quantum", e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal. 2-) A materialidade delitiva e a autoria foram comprovadas pela prova oral e documental existentes. Delito que pode ser atribuído ao recorrente. 3-) Conduta típica. Crime formal que independe de resultado lesivo, de sorte que se consuma no momento em que prestada a informação inverídica, emergindo irrelevante se a assertiva influenciou ou não no resultado final do processo criminal. 4-) Dosimetria comporta reparo. O ilustre Magistrado considerou a pena mínima de dois (2) anos de reclusão, prevista no atual preceito secundário do art. 342, "caput", do Código Penal, agravado pela Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, posterior, portanto, ao evento em estudo (ocorrido em 5.6.2012). Assim, diante do princípio da irretroatividade de lei penal mais gravosa, deve ser aplicada a pena cominada ao tipo penal ao tempo dos fatos: reclusão, de um (1) a três (3) anos, e multa. Na primeira fase, a pena-base remanesce fixada no piso, um (1) ano de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, pois inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, inexistiam circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, a pena é aumentada em 1/6, pela causa de aumento do art. 342, § 1º, do Código Penal, também prevista no tipo penal à época dos fatos, pois não foi

justificado o rigor adotado na r. sentença, tendo-se um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa. 5-) Penas substituídas, com fixação de regime inicial aberto (art. 33, § 2º, alínea "c", e § 3º, do Código Penal), para a hipótese de descumprimento e conversão. 6-) Prescrição reconhecida, de ofício, diante do "quantum" ora fixado. Punibilidade do apelante extinta (arts. 107, inc. IV, 1ª figura, 109, inc. V, e seu parágrafo único, 110, § 1º, e 117, I e IV, do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal). 7-) Recurso solto. (TJSP; Apelação Criminal 0000824-22.2013.8.26.0157; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cubatão - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/10/2022; Data de Registro: 17/10/2022 - grifo nosso).

Apelação Criminal - Falso testemunho. Higidez do quadro probatório. Condenação mantida. Penas. Falso testemunho prestado em processo criminal. Majoração do parágrafo primeiro, do artigo 342, do CP. Necessidade. Apelo defensivo desprovido. "Saliente-se que a afirmação falsa feita pela ré possuía potencialidade lesiva e era apta a influir na decisão da ação penal, pois desqualificava as versões da autoridade policial responsável pela prisão. E, ainda que assim não o fosse, trata-se de crime formal, que se consuma quando encerrado o depoimento, independentemente do resultado final da ação penal em que prestada a afirmação espúria." (TJSP; Apelação Criminal 0002226-92.2016.8.26.0106; Relator (a): José Vítor Teixeira de Freitas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caieiras - 2ª Vara; Data do Julgamento: 12/08/2022; Data de Registro: 12/08/2022).

No mesmo sentido o c. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. FALSO TESTEMUNHO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que o crime de falso testemunho é de natureza formal, sendo desnecessária a comprovação da potencialidade lesiva, consumando-se no momento da afirmação falsa a respeito de fato juridicamente relevante. Agravo regimental desprovido". (STJ - AgRg no AREsp 628.148/SP, Rel. Exmo. Min. GURGEL DE FARIA, Col. QUINTA TURMA, julg., em 30/06/2015, DJe 04/08/2015 - grifo nosso).

Também não há que se falar em incidência do princípio da insignificância, como requer a Defesa (fl. 220, in fine), já que o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça. Sobre o tema, convém relembrar a Súmula 599 do c. Superior Tribunal de Justiça: "O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública."

Ainda:

"[...] o falso testemunho é delito formal e consuma-se independentemente de prejuízo ou de resultado. Daí que não merece acolhida a alegação do acusado, mormente no que diz à incidência do chamado 'princípio da insignificância'. Dês que de delito patrimonial não se trata, sendo a administração da Justiça o bem jurídico tutelado. Assim, a ação do acusado atinge um bem intangível, qual seja, a credibilidade da administração da Justiça, e suas consequências não podem, portanto, ser consideradas insignificantes" (Apelação nº 0035698-47.2012.8.26.0196, 4ª Câmara Criminal, Rel. Luis Soares de Mello, j. em 28.04.2015).

Assim, comprovadas a materialidade e autoria, dosa-se as penas.

Atento ao art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na fase intermediária, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Na última etapa, considerando a majorante do § 1º do art. 342 do Código Penal, aumento a reprimenda em 1/6, atingindo 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o aberto, nos termos da alínea

"c" do par. 2º do artigo 33 do Código Penal.

O valor do dia-multa será o unitário mínimo.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, no prazo da pena corporal imposta, e prestação pecuniária à entidade pública no valor de um salário mínimo, na forma de cestas básicas, em benefício de entidade beneficente, sem prejuízo da multa fixada.

POSTO ISSO, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR DOUGLAS HENRIQUE LINO DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 02 anos e 04 meses de reclusão, sob o regime aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, no unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na forma acima especificada, por incursão no parágrafo 1º do art. 342 do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Defere-se os benefícios da justiça gratuita (fl. 227).

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA